

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1277/2530

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

บริษัทเกษตรพัฒนา 13 รพีพัฒน์ จำกัด

กับพวก

จำเลย

บริษัทเกษตรพัฒนา 13 รพีพัฒน์ จำกัด

ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

พันเอกพล ราชประสิทธิ์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นาวาอากาศโทสมนึก สอนเล็ก ที่ 3

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 115)

ก่อนจำเลยที่ 4 ยื่นคำให้การ โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 4 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันใช้เงิน 476,361.94 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 8 เมษายน
2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 2 ร่วมใช้เงินจำนวน

150,000 บาทรวมกับดอกเบี้ยยทบต้นคิดคำนวณถึงวันที่ 7 เมษายน 2526 แก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 2 ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ของต้นเงินที่คิดคำนวณได้ ดังกล่าวนับแต่วันที่ 8 เมษายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้โจทก์บังคับจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินโฉนดเลขที่ 4688เลขที่ 27 หน้าสำรวจ 182 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ของจำเลยที่ 2 ชำระแทนวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 8 เมษายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และหรือบังคับจำนองเครื่องสีข้าวและเครื่องยนต์ดีเซล หมายเลขทะเบียน 21-324-106-0001 ถึง 21-324-106-0002 จำนวน 2 เครื่อง ของจำเลยที่ 1ชำระแทนจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 8 เมษายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน 478,909.15 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 8 เมษายน 2526 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 12.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2521ถึงวันที่ 7 เมษายน 2526 และดอกเบี้ยร้อยละ 12.5 ต่อปีในต้นเงินวันที่ 7 เมษายน 2526 นับแต่วันที่ 8 เมษายน 2526 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่ชำระให้โจทก์บังคับจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินโฉนดที่ 4688ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ชำระแทนตามจำนวนเงินที่จำเลยที่ 2 จะต้องชำระแก่โจทก์ และบังคับจำนองเครื่องสีข้าวและเครื่องยนต์ดีเซลหมายเลขทะเบียน 21-324-106-0001 และ 21-324-106-0002 จำนวน 2 เครื่องของจำเลยที่ 1 ชำระแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 102)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 จำนองไว้กับโจทก์ หากไม่พอชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 5 ปี และจำเลยที่จะต้องรับผิดชอบกันได้ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันมาให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 จำนองไว้กับโจทก์ หากไม่พอชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 5 ปี และจำเลยที่จะต้องรับผิดชอบกันได้ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันมาให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น